

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4946/2538

บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ สิน
อุตสาหกรรม จำกัด

นาง เจิม จำลองสุภลักษณ์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 11, มาตรา 171, มาตรา 198, มาตรา 199, มาตรา 321, มาตรา
350, มาตรา 797, มาตรา 852
ป.วิ.พ. มาตรา 142

ว.เป็นสามีช.และเป็นบุตรของจำเลยว.และช.ทำสัญญาประนีประนอมยอมความ
กับโจทก์ยอมรับว่าเป็นหนี้โจทก์2 จำนวน คือหนี้เกิดจากการซื้อหุ้นและออกเช็คกับ
หนี้เงินกู้รวมเป็นเงิน 24,128,385 บาท โดยยอมรับผิดร่วมกัน จำเลยยินยอมให้
ว.นำที่ดินของจำเลยตามโฉนดที่พิพาทโอนชำระหนี้แก่โจทก์ต่อมาโจทก์แจ้งให้
ว.จัดการโอนทรัพย์สินตามสัญญาประนีประนอมยอมความแก่โจทก์ภายใน 15 วัน มิ
ฉะนั้นจะใช้สิทธิดำเนินคดีตามกฎหมาย และ/หรือใช้สิทธิตามสัญญาประนีประนอม
ยอมความหักทรัพย์สินที่ไม่ชำระหนี้ออกไปและหาก ว.ไม่ดำเนินการโจทก์ขอถือ
หนังสือฉบับดังกล่าวเป็นการแจ้งว่าโจทก์ขอตั้งผู้ตีราคาทรัพย์สินตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความ ช.เป็นผู้ตีราคาและผู้ตีราคาได้ตีราคาทรัพย์สินที่นำมาชำระหนี้
ไม่ได้เป็นเงิน 2,930,000 บาทต่อมาโจทก์มีหนังสือแจ้งให้ ว.ดำเนินการดังที่แจ้งไว้
อีกครั้ง แต่ ว.มิได้ดำเนินการแต่อย่างใด โจทก์จึงยื่นฟ้องว.และช.เป็นคดีล้มละลาย
โดยนำราคาทรัพย์สินตามสัญญาประนีประนอมยอมความที่โจทก์ตีราคาเป็นเงิน
2,930,000 บาทเพราะไม่สามารถนำมาชำระหนี้ได้หักออกจากการชำระหนี้ตาม

สัญญาประนีประนอมยอมความ นำไปเป็นทุนทรัพย์ในการฟ้องและขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลาย ซึ่งศาลได้มีคำสั่งให้โจทก์ได้รับชำระหนี้ในส่วนนี้ไปแล้ว ดังนี้ เมื่อทรัพย์สินที่ ว.และ ธ.นำมาทำสัญญาเพื่อโอนชำระหนี้แก่โจทก์ตามสัญญาประนีประนอมยอมความซึ่งได้แก่ที่ดินและบ้าน ที่ดินและที่พิพาทกับรายนต์นั้น เมื่อสัญญาประนีประนอมยอมความระหว่างโจทก์และ ว.กับส.ลูกหนี้ระบุไว้ว่า หากทรัพย์สินดังกล่าวรายได้ไม่สามารถนำมาชำระหนี้ได้ก็ต้องหักออกไปตามราคาที่ตกลงกัน หากตกลงกันไม่ได้ก็ให้ผู้ตีราคาซึ่งโจทก์เป็นผู้ตั้งขึ้นมาตีราคา คำวินิจฉัยของผู้ตีราคาดังกล่าวให้เป็นที่สุด ซึ่งหมายความว่า เมื่อมีการตกลงราคาหรือตีราคาทรัพย์สินแล้ว ก็จะต้องนำไปหักออกจากยอดเงินที่ระบุไว้ในสัญญา และถือว่า ว.และธ.ยังค้างชำระหนี้โจทก์อยู่เป็นหนี้เงินตามจำนวนเงินที่มีการตกลงหรือตีราคาทรัพย์สินนั้นเมื่อปรากฏว่า หลังจากจำเลยปฏิเสธไม่ยอมโอนที่พิพาทแก่โจทก์แล้ว โจทก์มีหนังสือถึง ว.และธ.ขอให้ตีราคาที่พิพาทจนต่อมาได้มีการตั้งผู้ตีราคาและตีราคาที่พิพาท แล้วโจทก์นำราคาทรัพย์สินตามสัญญาประนีประนอมยอมความที่โจทก์ตีราคาเพราะไม่สามารถนำมาชำระหนี้ได้ไปรวมกับยอดเงินที่โจทก์ฟ้องว.และธ. เป็นคดีล้มละลาย และศาลมีคำสั่งให้โจทก์ได้รับชำระหนี้ในส่วนนี้ไปแล้ว ถือว่าโจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ได้ยอมรับการชำระหนี้เป็นอย่างอื่นจากลูกหนี้แทนการชำระหนี้โดยการรับโอนที่ดินพิพาทตามที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญาประนีประนอมยอมความ ย่อมทำให้หนี้ของลูกหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความที่จะต้องโอนที่พิพาทแก่โจทก์เป็นอันระงับสิ้นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 321 วรรคแรก จำเลยจึงไม่มีหน้าที่ต้องโอนที่พิพาทชำระหนี้แก่โจทก์ตามสัญญาประนีประนอมยอมความอีก การที่ศาลชั้นต้นฟังข้อเท็จจริงว่าโจทก์สละสิทธิเรียกร้องให้มีการโอนที่พิพาทชำระหนี้ต่อไป และยกประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 198 และมาตรา 199 ขึ้นอ้างและปรับบทก็เพื่อวินิจฉัยให้เห็นว่าเมื่อโจทก์เลือกให้ว.และธ. ลูกหนี้โจทก์ตามสัญญาประนีประนอมยอมความชำระหนี้เป็น

เงินแทนการโอนที่พิพาทแก่โจทก์เข้าช้อยกเว้นของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 198 แสดงว่าโจทก์สละสิทธิเรียกร้องให้โอนที่พิพาทแล้ว ย่อมถือได้ว่าการชำระหนี้เป็นเงินแก่โจทก์เพียงอย่างเดียวเป็นการชำระหนี้อันกำหนดให้กระทำแต่ต้นมาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 199 โจทก์จึงไม่อาจใช้สิทธิฟ้องจำเลยโอนที่พิพาทชำระหนี้แก่โจทก์อีก อันอยู่ในประเด็นที่ว่าจำเลยมีหน้าที่ต้องโอนที่พิพาทตามสัญญาประนีประนอมยอมความให้แก่โจทก์หรือไม่

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2522 จำเลยซึ่งเป็นมารดาของนายวสุ จ้างลงศุภลักษณ์ ได้ตกลงกับโจทก์ นายวสุและนางธีระ จ้างลงศุภลักษณ์ ภริยาของนายวสุว่า จำเลยตกลงนำที่ดินซึ่งจำเลยเป็นผู้มีชื่อถือกรรมสิทธิ์โฉนดเลขที่ 367 มาโอนตีชำระหนี้ให้แก่โจทก์แทนนายวสุ และนางธีระซึ่งนายวสุและนางธีระได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับโจทก์ในวันเดียวกันยอมรับว่าเป็นหนี้โจทก์ 2 จำนวน คือหนี้ซึ่งเกิดจากการซื้อหุ้นและออกเช็คจำนวน 20,378,385 บาท และหนี้เงินกู้ยืมจำนวน 3,750,000 บาท โดยตีราคาที่ดินดังกล่าวเป็นเงิน 1,350,000 บาท จำเลยได้มอบโฉนดที่ดินกับลงชื่อในหนังสือมอบอำนาจตามแบบของกรมที่ดิน และได้มอบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนกับสำเนาทะเบียนบ้านของจำเลยให้โจทก์ไว้เพื่อดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินชำระหนี้ให้โจทก์ ต่อมานายวสุและนางธีระผิดสัญญาและผิดนัดไม่ชำระหนี้แก่โจทก์ โจทก์และจำเลยได้ไปติดต่อที่สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขานนบุรี เพื่อโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าวชำระหนี้แก่โจทก์ แต่ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะจำเลยบิดพลิ้วไม่ยอมนำนายวสุกับนางธีระไปให้ถ้อยคำต่อเจ้าพนักงานที่ดินตามระเบียบ ต่อมาจำเลยได้ขอยกเลิกหนังสือมอบอำนาจที่จำเลยทำไว้แก่โจทก์ต่อสำนักงานที่ดินอันเป็นการผิดข้อตกลงต่อโจทก์โจทก์ได้

ติดตามทวงถามจำเลยตลอดมา แต่จำเลยไม่ยอมดำเนินการโอนที่ดินชำระหนี้ให้โจทก์ ที่ดินโฉนดเลขที่ 367 ดังกล่าวมีเนื้อที่ 880 ตารางวา คิดเป็นราคาที่ดินจำนวน 3,080,000 บาทขอให้บังคับจำเลยจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 367 ชำระหนี้แก่โจทก์ หากจำเลยไม่ดำเนินการให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาแทนจำเลย หากการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าวทำไม่ได้ด้วยเหตุใดก็ตาม ให้จำเลยใช้ราคาให้แก่โจทก์เป็นเงิน 3,080,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า สัญญาประนีประนอมยอมความตามฟ้องเป็นข้อตกลงระหว่างโจทก์กับนายวสุและนางธีระไม่ผูกพันจำเลยเพราะจำเลยไม่ได้มีฐานะเป็นลูกหนี้ของโจทก์ ตามสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าวระบุชัดเจนว่าหากทรัพย์สินตามที่ระบุไว้ตามสัญญา รายใดไม่สามารถชำระหนี้ได้ก็ต้องหักออกไปตามราคาที่ตกลงกัน หากตกลงกันไม่ได้ให้ตีราคา โดยผู้ตีราคาซึ่งโจทก์จะเป็นผู้จัดตั้งขึ้น คำวินิจฉัยของผู้ตีราคาดังกล่าวให้เป็นเด็ดขาดถึงที่สุดปรากฏว่าทรัพย์สินของจำเลยระบุไว้ในสัญญาไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ตีราคาชำระหนี้แก่โจทก์ได้ เพราะก่อนชำระหนี้ นายวสุและนางธีระลูกหนี้ไม่ยินยอมด้วยจำเลยในฐานะบุคคลภายนอกจึงไม่มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญาข้อนี้ต่อมาโจทก์ตั้งนายวีระชัย พิหเคนทร์ เป็นผู้ตีราคาที่ดินโฉนดเลขที่ 367 ของจำเลยแล้ว จึงถือว่าลูกหนี้ทั้งสองของโจทก์ไม่ได้ชำระหนี้ในส่วนดังกล่าวและเป็นหนี้เงินกับโจทก์อยู่ต่อไปซึ่งโจทก์ได้ฟ้องบังคับนายวสุและนางธีระเป็นคดีล้มละลายและศาลแพ่งได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์สินลูกหนี้ทั้งสองเด็ดขาดโจทก์ได้ยื่นขอรับชำระหนี้ดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า แม้จำเลยจะมีได้ลงชื่อ แต่การที่จำเลยยอมมอบโฉนดที่ดินของจำเลยซึ่งเป็นทรัพย์สินที่พิพาท หนังสือมอบอำนาจที่จำเลยลงชื่อไว้โดยยังไม่กรอกข้อความให้นายวสุซึ่งเป็นลูกหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความไปและต่อมา

โจทก์และจำเลยได้ทำบันทึกต่อเจ้าพนักงานที่ดินว่าโจทก์มีความประสงค์จะรับโอน
พิพาทจากจำเลยเพื่อชำระหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความจึงถือได้ว่าจำเลย
ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกยอมชำระหนี้แทนลูกหนี้โดยลูกหนี้ได้ยินยอมและโจทก์ซึ่งเป็น
เจ้าหนี้แสดงเจตนาได้รับเอาการแสดงเจตนาดังกล่าวของจำเลยแล้วจำเลยจึงมีความ
ผูกพันที่จะต้องโอนที่พิพาทแก่โจทก์ แต่การที่โจทก์ได้มีหนังสือถึงนางวสุในเวลาต่อ
มาแจ้งให้นายวสุจัดการโอนบ้านและที่ดินตามสัญญาประนีประนอมยอมความที่
พิพาทแก่โจทก์ภายใน 15 วันมิฉะนั้นโจทก์จะดำเนินคดีตามกฎหมายและ/หรือใช้
สิทธิตามสัญญาหักทรัพย์สินที่ไม่สามารถนำมาชำระหนี้ได้ศูนย์ออกไป โดยให้นายวสุ
มาตกลงราคากับโจทก์ให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากนายวสุไม่ดำเนิน
การ โจทก์ขอถือเอาหนังสือดังกล่าวเป็นการขัดแจ้งว่าโจทก์ขอตั้งผู้ตีราคาทรัพย์สิน
ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ โดยแต่งตั้งให้นายวีระชัยเป็นผู้ตีราคาและผู้ตี
ราคาได้ตีราคาทรัพย์สินที่ยังไม่ได้นำมาหักชำระหนี้เป็นเงิน 2,930,000 บาท แต่นายวสุ
มิได้ดำเนินการอย่างใด โจทก์จึงนำเอาหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความฟ้อง
นายวสุกับนางธีระเป็นคดีล้มละลายโดยหักราคาที่โจทก์ตีราคาพิพาทและทรัพย์สิน
ที่ยังไม่ชำระราคาจำนวน 2,930,000 บาท นั้น เห็นว่า ตามสัญญา ข้อ 2.3 เป็นข้อ
ตกลงเกี่ยวแก่การอันมีกำหนดพึงกระทำเพื่อชำระหนี้มีหลายอย่างแต่จะต้องกระทำ
เพียงการใดการหนึ่งอย่างเดียวตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 198
เมื่อโจทก์แสดงเจตนาที่จะเลือกให้ลูกหนี้ชำระหนี้จำนวนเงิน 2,930,000 บาท จึง
ถือว่าโจทก์ได้สละสิทธิที่จะเรียกร้องให้โอนที่พิพาทเพื่อชำระหนี้แล้วโจทก์จะย้อนมา
ใช้สิทธิเรียกร้องให้จำเลยโอนที่พิพาทชำระหนี้แก่โจทก์ไม่ได้โจทก์มีสิทธิเพียงที่จะ
เรียกร้องให้นายวสุลูกหนี้ชำระหนี้เป็นจำนวนเงินตามที่โจทก์ตีราคาแล้วเท่านั้น
จำเลยไม่มีหน้าที่จะต้องโอนที่พิพาทชำระหนี้แก่โจทก์ พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ในเบื้องต้นว่านายวสุ จำลองศุภลักษณ์ เป็นสามีนางธีระ จำลองศุภลักษณ์และเป็นบุตรของจำเลย เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2522 นายวสุและนางธีระทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับโจทก์ว่า บุคคลทั้งสองยอมรับว่าเป็นหนี้โจทก์ คือหนี้เกิดจากการซื้อหุ้นและออกเช็คเป็นเงิน 20,375,385 บาท และหนี้เงินกู้เป็นเงิน 3,750,000 บาทรวมเป็นเงิน 24,128,385 บาท โดยยอมรับผิดร่วมกัน จำเลยยินยอมให้นายวสุนำที่ดินของจำเลยคือที่พิพาท ตามโฉนดเลขที่ 367 โอนชำระหนี้แก่โจทก์ตามสัญญาประนีประนอมยอมความระหว่างโจทก์กับนายวสุและนางธีระข้อ 2.3.ง. เมื่อนายวสุและนางธีระผิดสัญญา จำเลยไม่ยอมโอนที่พิพาทแก่โจทก์ ต่อมาโจทก์มีหนังสือลงวันที่ 15 มกราคม 2525 แจ้งให้นายวสุจัดการโอนทรัพย์สินตามสัญญาประนีประนอมยอมความตั้งแต่ข้อ 2.3 ก.ถึงข้อ 2.3 ง. แก่โจทก์ภายใน 15 วัน มิฉะนั้นจะใช้สิทธิดำเนินคดีตามกฎหมาย และ/หรือใช้สิทธิตามสัญญาประนีประนอมยอมความข้อ 2.3 วรรคสอง หักทรัพย์สินที่ไม่ชำระหนี้ออกไป หากนายวสุไม่ดำเนินการโจทก์ขอถือหนังสือฉบับดังกล่าว เป็นการแจ้งว่าโจทก์ขอตั้งผู้ตีราคาทรัพย์สินตามสัญญาประนีประนอมยอมความข้อ 2.3 วรรคสอง โดยแต่งตั้งนายวีระชัย พิหเคนทร์เป็นผู้ตีราคาและผู้ตีราคาได้ตีราคาทรัพย์สินที่นำมาชำระหนี้ไม่ได้เป็นเงิน 2,930,000 บาท ต่อมาโจทก์มีหนังสือแจ้งให้นายวสุดำเนินการดังที่แจ้งไว้อีกครั้งแต่นายวสุมิได้ดำเนินการแต่อย่างใดกระทั่งวันที่ 1 กรกฎาคม 2525 โจทก์จึงยื่นฟ้องนายวสุและนางธีระเป็นคดีล้มละลายโดยนำราคาทรัพย์สินตามข้อ 2.3 ก. ถึงข้อ 2.3 ง. ที่โจทก์ตีราคาเป็นเงิน 2,930,000 บาท เพราะไม่สามารถนำมาชำระหนี้ได้หักออกจากการชำระหนี้ตามสัญญาประนีประนอม

ยอมความ นำไปเป็นทุนทรัพย์ในการฟ้องและขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลาย ซึ่งศาล
ได้มีคำสั่งให้โจทก์ได้รับชำระหนี้ในส่วนนี้ไปแล้ว

ปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ข้อแรกมีว่า จำเลยมีหน้าที่ต้องโอนที่
พิพาทตามสัญญาประนีประนอมยอมความให้แก่โจทก์หรือไม่ เห็นว่า ทรัพย์สินที่นาย
วสุและนางธีระนำมาทำสัญญาเพื่อโอนชำระหนี้แก่โจทก์ตามสัญญาประนีประนอม
ยอมความเอกสารหมายเลข จ.5 ข้อ 2.3 ซึ่งได้แก่ที่ดินและบ้านตามข้อ 2.3 ก. ที่ดินตาม
ข้อ 2.3 ข. และ ค. ที่พิพาทตามข้อ 2.3 ง. และรถยนต์ตามข้อ 2.3 จ. นั้น ในวรรค
สองของข้อ 2.3 ระบุไว้ว่า หากทรัพย์สินดังกล่าวรายได้ไม่สามารถนำมาชำระหนี้ได้ก็
ต้องหักออกไปตามราคาที่ตกลงกัน หากตกลงกันไม่ได้ก็ให้ผู้ตีราคาซึ่งโจทก์เป็นผู้ตั้ง
ขึ้นมาตีราคา คำวินิจฉัยของผู้ตีราคาดังกล่าวให้เป็นที่สุดหมายความว่า เมื่อมีการ
ตกลงราคาหรือตีราคาทรัพย์สินแล้ว ก็จะต้องนำไปหักออกจากยอดเงิน 3,000,000
บาท ที่ระบุไว้ในสัญญาข้อ 2.3 วรรคแรก และถือว่านายวสุ และนางธีระยังค้างชำระ
หนี้โจทก์อยู่เป็นหนี้เงินตามจำนวนเงินที่มีการตกลงหรือตีราคาทรัพย์สินนั้น เมื่อข้อ
เท็จจริงฟังได้ว่า หลังจากจำเลยปฏิเสธไม่ยอมโอนที่พิพาทแก่โจทก์แล้ว โจทก์มี
หนังสือถึงนายวสุและนางธีระขอให้ตีราคาที่พิพาท จนต่อมาได้มีการตั้งผู้ตีราคาและตี
ราคาที่พิพาท แล้วโจทก์นำราคาทรัพย์สินตามข้อ 2.3 ก.ถึงข้อ 2.3 ง. ที่โจทก์ตีราคา
เป็นเงิน 2,930,000 บาท เพราะไม่สามารถนำมาชำระหนี้ได้ไปรวมกับยอดเงินที่
โจทก์ฟ้องนายวสุและนางธีระเป็นคดีล้มละลาย และศาลมีคำสั่งให้โจทก์ได้รับชำระ
หนี้ในส่วนนี้ไปแล้ว จึงต้องถือว่าโจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอม
ความ ยอมรับการชำระหนี้เป็นอย่างอื่นจากลูกหนี้แทนการชำระหนี้โดยการรับโอนที่
พิพาทตามที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญาประนีประนอมยอมความทำให้หนี้ของลูกหนี้ตาม
สัญญาประนีประนอมยอมความที่จะต้องโอนที่พิพาทแก่โจทก์เป็นอันระงับสิ้นไปตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 321 วรรคแรกเมื่อหนี้ของลูกหนี้ตาม
สัญญาประนีประนอมยอมความที่ตามพฤติการณ์จำเลยอาสาเข้ารับชำระหนี้แทน

ระงับไปแล้วโดยประการอื่น จำเลยจึงไม่มีหน้าที่ต้องโอนที่พิพาทชำระหนี้แก่โจทก์ ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ มิฉะนั้นแล้วโจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ของหนี้ราย เดียวก็จะได้รับชำระหนี้ถึงสองครั้ง ซึ่งไม่เป็นธรรมแก่ฝ่ายลูกหนี้ กรณีมิใช่เรื่องที่ลูก หนี้ชำระหนี้ต่อบุคคลภายนอกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 376 ดังศาลอุทธรณ์ยกขึ้นปรับบทไว้

ปัญหาตามฎีกาของโจทก์ข้อต่อไปมีว่า ที่ศาลชั้นต้นฟังข้อเท็จจริงว่าโจทก์สละ สิทธิเรียกร้องให้มีการโอนที่พิพาทชำระหนี้ต่อไป และยกประมวลกฎหมายแพ่งและ พณิชย์ มาตรา 198 และมาตรา 199 ขึ้นอ้างในการวินิจฉัยคดีเป็นการวินิจฉัยนอก ประเด็นหรือไม่นั้น เห็นว่า การที่ศาลชั้นต้นยกข้อเท็จจริงและบทกฎหมายดังกล่าว ขึ้นอ้างและปรับบทก็เพื่อวินิจฉัยให้เห็นว่าเมื่อโจทก์เลือกให้นายวสุและนางธีระลูกหนี้ โจทก์ตามสัญญาประนีประนอมยอมความชำระหนี้เป็นเงินแทนการโอนที่พิพาทแก่ โจทก์ ซึ่งเข้าข้อยกเว้นของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 198 ก็แสดงว่า โจทก์สละสิทธิเรียกร้องให้โอนที่พิพาทแล้วย่อมถือได้ว่าการชำระหนี้เป็นเงินแก่โจทก์ เพียงอย่างเดียวเป็นการชำระหนี้อันกำหนดให้กระทำแต่ต้นมา ตามประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 199 โจทก์จึงไม่อาจใช้สิทธิฟ้องให้จำเลยโอนที่ พิพาทชำระหนี้แก่โจทก์อีก อันอยู่ในประเด็นที่ว่าจำเลยมีหน้าที่ต้องโอนที่พิพาทตาม สัญญาประนีประนอมยอมความให้แก่โจทก์หรือไม่นั่นเอง การวินิจฉัยของศาลชั้นต้น จึงไม่นอกประเด็น

พิพากษายืน

(ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา-อากาศ บำรุงชีพ-มหินทร์ สุรดิษฐ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ